

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 500/2537 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

จำสืบตำรวจ เศวตฉัตร พันธุ์ ดี กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 149

ป.วิ.อ. มาตรา 17

จำเลยที่ 1 รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจประจำอยู่ที่กองกำกับการตำรวจน้ำ ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ทำการตรวจค้นและจับกุม ฮ.กับห. ในข้อร่วมกันมียาเสพติดให้โทษชนิดเฮโรอีนไว้ในครอบครองและร่วมกันมีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วจำเลยที่ 2 ได้พูดว่าถ้าไม่ยอมติดคุกและไม่ยอมถูกประหารชีวิตให้เอาเงินมาจ่าย 1,000,000 บาท หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองให้ ศ. ขับรถตระเวนพา ฮ.กับห. ไปที่ต่าง ๆ แล้วให้ขับรถไปที่สถานีตำรวจนครบาล สมเด็จเจ้าพระยา หากจำเลยทั้งสองต้องการตรวจค้นและจับกุมจริง เมื่อจำเลยทั้งสองค้นพบสิ่งผิดกฎหมายแล้ว ก็ชอบที่จะจับกุมและนำผู้ต้องหาไปมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ที่พบการกระทำผิดเพื่อดำเนินการต่อไปในทันที ไม่ใช่พาตระเวนไปถึงสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อจำเลยที่ 1 รับราชการเป็นตำรวจโดยได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าพนักงานแม้จะรับราชการประจำอยู่ที่กองกำกับการตำรวจน้ำ ทำหน้าที่ช่างเครื่องซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของเรือที่ใช้ในราชการตำรวจน้ำก็เป็นเพียงหน้าที่เฉพาะตามคำ

สั่งแต่งตั้งของทางราชการแต่โดยทั่วไปจำเลยที่ 1 ยังมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 การที่จำเลยที่ 1 ทำการตรวจค้นและจับกุม ฮ.กับห. จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายจำเลยที่ 1 ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 149, 157, 337 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 5 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 83 (ที่ถูก มาตรา 149) ส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 83 ประกอบด้วยมาตรา 86 (ที่ถูก มาตรา 149 ประกอบด้วย มาตรา 86) วางโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี ข้อหานอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสอง ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นพึงได้จากพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจประจำอยู่ที่กองกำกับการตำรวจน้ำเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2534 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกันทำการตรวจค้นและจับกุมนายฮองนึ่งซึ่งกับนายหลินหมิงหัวหรือคิมมิงหัวในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษชนิดเฮโรอีนไว้ในครอบครองและร่วมกันมีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกมีว่า จำเลยทั้งสองได้เรียกร้องเอาเงินจากนายฮองนึ่งซึ่งกับนายหลินหมิงหัวหรือไม่ ในส่วนนี้โจทก์มีนายเศรษฐพงษ์หลักไชยผู้ขับรถยนต์รับจ้าง นายหลินหมิงหัวและนายฮองนึ่งซึ่งมาเบิกความสอดคล้องกันและได้ความชัดเจนว่า หลังจากที่จำเลยทั้งสองตรวจค้นและพบของผิดกฎหมายจากนายฮองนึ่งซึ่งกับหลินหมิงหัวแล้วจำเลยที่ 2 ได้พูดว่าถ้าไม่ยากติดคุกและไม่ยากถูกประหารชีวิต ให้เอาเงินมาจ่าย 1,000,000 บาท และจำเลยที่ 2 ยังได้เอาสร้อยคำทองคำของนายหลินหมิงหัวไป เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวประกอบข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสองให้นายเศรษฐพงษ์ผู้ขับรถตระเวนพานายฮองนึ่งซึ่งกับนายหลินหมิงหัวไปที่ต่าง ๆ แล้ว พึงได้ว่าจำเลยทั้งสองได้เรียกร้องเอาเงินจากนายฮองนึ่งซึ่งกับนายหลินหมิงหัวจริง ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า นายเศรษฐพงษ์ผู้ขับรถยนต์รับจ้างมีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยทั้งสอง เพราะจำเลยทั้งสองได้พูดขู่ว่าจะจับนายเศรษฐพงษ์เป็นผู้ต้องหาที่สมคบกับนายฮองนึ่งซึ่ง และนายหลินหมิงหัว ส่วนนายฮองนึ่งซึ่งกับนายหลินหมิงหัวเป็นคนต่างด้าวไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย เมื่อถูกพบเห็นกระทำความผิดเกรงกลัวถูกจับจึงคิดจะให้เงินจำเลยทั้งสองเพื่อให้ปล่อยตัวไป เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ยอมรับและสั่งให้นายเศรษฐพงษ์ขับรถไปที่สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จพระยาเพื่อทำการตรวจค้นจับกุมตามกฎหมายโดยขณะที่จำเลยที่ 2 ลงไปแจ้งความนายเศรษฐพงษ์และนายฮองนึ่งซึ่งกับนายหลินหมิงหัว จึงแจ้งจับจำเลยทั้งสองโดยคิดจะปิดความผิดให้พ้นตัวเอง คำเบิกความของนายเศรษฐ

พงษ์และนายฮองนึ่งซึ่งกับนายหลินหมิงห้วมีน้ำหนักน้อย ไม่พอรับฟังลงโทษจำเลย ทั้งสองนั้น ฎีกาของจำเลยทั้งสองในส่วนนี้ขัดกับเหตุผลและขัดกับคำเบิกความของ จำเลยที่ 1 กล่าวคือจำเลยที่ 1 เบิกความว่า ในระหว่างทาง ชายจีน 2 คนนั้นไม่ได้ พุดเสนอให้เงินจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เพียงแต่พุดว่าให้ไปที่บ้านซึ่งมีเพื่อนรอจะ เอาของอีก 2 คนและชายจีน 2 คน ไม่ได้พุดว่าเพื่อนของเขาซึ่งอยู่ในซอยเขมามีเงิน เป็นล้าน ๆ และยังเบิกความต่อไปอีกว่า จำเลยที่ 1 บอกให้นายเศรษฐพงษ์ขับรถไป ที่สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากจำเลยที่ 1 รู้จักกับร้อยตำรวจโท วินัย ต้องการนำชาย 2 คนนั้นไปให้ร้อยตำรวจโทวินัยรู้เห็นและรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้น และต้องการปรึกษาขอกำลังใจเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมคนซึ่งพักอยู่บ้านเดียวกันกับ ชาย 2 คน ที่ซอยเขมา ศาลฎีกาเห็นว่าหากจำเลยทั้งสองต้องการจะตรวจค้นและ จับกุมจริง เมื่อจำเลยทั้งสองค้นพบสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ชอบที่จะจับกุมและนำผู้ ต้องหาไปมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ที่พบการกระทำความผิด เพื่อดำเนิน การต่อไปในทันทีไม่ใช่พาตระเวนไปถึงสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่าการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็น หลักในการปฏิบัติหน้าที่การงานแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนทุกนายยังต้องปฏิบัติ ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีซึ่งได้มีการแบ่งแยกการปฏิบัติหน้าที่ของ ตำรวจเป็นเหล่าเป็นแผนกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก้าวล่วงหน้าที่กันเอง จำเลยที่ 1 เป็นตำรวจน้ำ ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีกำหนดหน้าที่ตำรวจน้ำไว้ โดยเฉพาะไม่ให้มีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนจับกุมจำเลยที่ 1 เป็นช่างเครื่องมีหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของเรือที่ใช้ในราชการตำรวจน้ำ ไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวน ไม่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ และจำเลยที่ 2 ไม่อาจเป็นผู้สนับสนุนในความผิดดังกล่าวได้นั้น ศาลฎีกา

เห็นว่า จำเลยที่ 1 รับราชการเป็นตำรวจโดยได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎหมายจึงเป็นเจ้าพนักงานแม้จะรับราชการประจำอยู่ที่กองกำกับการตำรวจน้ำ ทำหน้าที่ช่างเครื่องซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของเรือที่ใช้ในราชการตำรวจน้ำ ก็เป็นเพียงหน้าที่เฉพาะตามคำสั่งแต่งตั้งของทางราชการแต่โดยทั่วไปจำเลยที่ 1 ยังมีอำนาจ สืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 การที่ จำเลยที่ 1 ทำการตรวจค้นและจับกุมนายฮองนึ่งซึ่งกับนายหลินหมิงหัวซึ่งกระทำความผิดต่อกฎหมาย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดโทษสูงเกินไป จำเลยทั้งสองไม่เคยถูกกล่าวหาคดีอาญามาก่อน จำเลยที่ 1 รับราชการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยดี เคยปฏิบัติราชการตามสำเนาบันทึกท้ายฎีกานับได้ว่าเป็นผู้มีความดีความชอบ ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 สถานเบา และรอการลงโทษให้ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของจำเลยที่ 1 ตามสำเนาบันทึกท้ายฎีกานั้น เป็นการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของจำเลยที่ 1 มิใช่เป็นความดีความชอบพิเศษ จำเลยที่ 1 เป็นเจ้า พนักงานตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิด แต่กลับมากกระทำผิดต่อ หน้าที่โดยเรียกเอาทรัพย์สินโดยมิชอบ ทั้งโทษที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดมาก็เกือบจะ เป็นโทษขั้นต่ำที่สุดแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะลดโทษให้จำเลยที่ 1 อีก ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่ง เป็นผู้สนับสนุนนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษมาก็เหมาะสมแล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ